CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES - CLIENT

CONDITIONS PARTICULIERES

société*, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de ***** euro, dont le Siège social est **********, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ***** sous le numéro SIREN *** *** ***, représentée par contact* en sa qualité de *********

ET

LOGICLEVER, SAS au capital de 1 193,04 euros, dont le Siège social est 12 rue Saint-Pierre, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 494 046 485, représentée par Julien BOURLON en sa qualité de Président,

société* et Logiclever sont ci-après désignés individuellement ou collectivement la ou les « *Partie(s)* ».

Numéro ou référence de Contrat : 00***
Client final : client*
Service/Projet : ****

Prestations :
1) Caractéristiques de la Prestation : **********

2) Profils du Prestataire : contact* en tant que consultant ********

3) Modalités d'exécution
- Date de commencement des Prestations : **********
- Lieu d'exécution de la Prestation : Les prestations peuvent être réalisées en télétravail ou bien
chez le client final.

Le présent Contrat entre en vigueur le 01/01/2025 jusqu'au 31/12/2025 inclus.
Il est renouvelable par tacite reconduction par période de trois (3) mois, sauf dénonciation du Contrat par l'une ou l'autre des Parties notifiée par Lettre recommandée avec avis de réception à l'autre Partie en respectant un délai d'un (1) mois à compter du jour de la réception.

4) Délai de préavis
- Si les Parties souhaitent terminer le Contrat, le préavis à respecter sera de trente (30) jours calendaires.

5) Interlocuteur responsable
- désigné par société* : contact*
- désigné par Logiclever : Julien BOURLON

Conditions financières :
Honoraires : ****€ HT par jour travaillé et validé, facturés mensuellement.
Dans l'hypothèse où des frais de mission auraient été convenus à l'avance et auraient été autorisés par Logiclever, ces derniers seront facturés par société* à Logiclever sur présentation de justificatifs.

société* reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales portées au verso des présentes Conditions Particulières et déclare sa pleine et entière acceptation, notamment de la clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Commerce de Paris.

Fait à Neuilly
Le **********
En deux (2) exemplaires identiques signés et paraphés.

Pour société*
Nom : contact*
Titre : Président
Signature :

Pour Logiclever
Nom : Julien BOURLON
Titre : Président
Signature :

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES
CONDITIONS GÉNÉRALES

Les présentes Conditions Générales sont émises par la société LOGICLEVER,

Article 1 – Obligations générales de Logiclever
- mettre société* en relation avec le personnel de client* et de tout tiers impliqué dans le Projet pour la bonne réalisation du Projet ;
- plus généralement, assumer un devoir de collaboration active et permanente avec société*, pour toute la durée du Contrat.

Article 2 – Obligations générales de société*
- se comporter en conseiller responsable vis-à-vis de client* ou Logiclever et à faire preuve de compétence, de soins et de diligence dans l'accomplissement de ses obligations ;

Article 3 – Collaboration entre les Parties
Dans l'hypothèse où, au cours de l'exécution du Contrat, une des parties souhaiterait apporter des modifications ou encore des compléments aux Prestations, de nature à remettre en cause le calendrier et/ou le prix des Prestations, ces modifications et/ou compléments devront être préalablement notifiés par écrit, dans un délai raisonnable.
En cas d'acceptation, les Parties signeront un avenant au présent Contrat. En cas de refus, les demandes de modification ne seront pas prises en considération par les Parties qui continueront à exécuter les Prestations dans les conditions initialement prévues.

Article 4 - Durée
4.1 Le présent Contrat est conclu pour la durée des Prestations telles que détaillées aux Conditions Particulières.

4.2 A son terme, si les deux Parties estiment nécessaires une prolongation du Contrat, elles devront signer un avenant qui en déterminera les modalités techniques, juridiques et financières alors applicables.

4.3 Sans signature d'avenant et avec un compte rendu de Prestation signé par client*, le contrat sera réputé reconduit aux mêmes conditions.

Article 5 - Résiliation
5.1 Résiliation anticipée sans faute
Par exception à ce qui est stipulé à l'article 4.1, Logiclever ou société* pourra unilatéralement mettre fin au Contrat par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie, moyennant le respect d'un préavis défini dans les Conditions Particulières.
Le Contrat pourra être résilié par anticipation sans autorisation judiciaire, en cas de fin pour quelque raison que ce soit du contrat conclu entre Logiclever et société*.

5.2 Résiliation anticipée pour faute
En outre, en cas de manquement grave par l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations, l'autre Partie sera autorisée à résilier le Contrat, dix (10) jours après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet, ou immédiatement en cas de manquement grave non réparable, par simple envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, nonobstant tous dommages et intérêts qui peuvent être dus par la Partie fautive du fait des manquements susvisés.

Article 6 – Conditions financières
6.1 Les conditions financières applicables sont définies dans les Conditions Particulières.

6.2 Chaque mois, société* soumettra à client*, pour signature, un compte-rendu de Prestations et sur lequel seront récapitulés le temps de présence du Prestataire et les Prestations réalisées pendant cette période.
C'est ce compte-rendu de Prestations qui servira de base de facturation entre Logiclever et client* et à partir duquel société* émettra sa facture.

6.3 Logiclever s'engage à régler les factures adressées par société* dans les trente (30) jours date de facture.
Logiclever sera de plein droit, et sans mise en demeure préalable, redevable d'une pénalité pour retard de paiement qui sera exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, dans l'hypothèse où les sommes dues seraient réglées après cette date. Cette pénalité sera calculée au taux d'intérêt légal par application à l'intégralité des sommes restant dues, et ce par jour de retard jusqu'à paiement effectif.

6.4 Il est convenu entre Logiclever et société* que la signature des comptes rendus de Prestations par client* emporte recette des Prestations correspondantes.

Article 7 – Relations entre les Parties
7.1 Le Contrat ne crée pas de relation de subordination que ce soit entre Logiclever et société*. société* restant autonome et libre de réaliser les prestations selon ses méthodes et son organisation.

Article 8 – Sous-traitance
société* ne peut sous-traiter aucune de ses obligations au titre du Contrat sans l'accord préalable et écrit de Logiclever.
société* devra alors dans sa demande écrite préciser :
1) tout détail relatif au Sous-Traitant proposé, y compris toute qualification pertinente ; et
2) les obligations du Contrat que le société* souhaite sous-traiter.
société* devra interdire à ses propres Sous-Traitants de sous-traiter toute obligation aux termes du Contrat, sauf approbation préalable et écrite du Client.
société* reste responsable de l'exécution des obligations par ses Sous-Traitants conformément au Contrat et indemnise Logiclever de toute réclamation faite par ses Sous-Traitants, leurs fournisseurs et leur personnel respectif.

Article 9 – Propriété intellectuelle
9.1 À l'occasion de l'exécution du présent Contrat, les Prestations livrées par société* peuvent être composées d'éléments protégés par la législation sur le droit d'auteur. Ces éléments, ainsi que les droits d'auteur qui y sont attachés, deviendront la propriété de Logiclever à compter de l'entier paiement de la rémunération précisée à l'article 6.

9.2 En conséquence, société* cède à titre exclusif et définitif à Logiclever l'ensemble des droits de reproduction, de représentation, d'adaptation, de commercialisation, de distribution, de diffusion et d'exploitation des Prestations et des éléments qui les composent, pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle afférents aux Prestations et aux éléments qui les composent, et pour le monde entier.

9.3 Logiclever dispose également du droit de céder à des tiers, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit et notamment par une cession, licence ou tout autre type de Contrat sous toute forme, tout ou partie des droits cédés par société*.

9.4 Logiclever aura la propriété matérielle des différents supports physiques des Prestations et ce, y compris, le cas échéant, les codes sources attachés aux logiciels.

société* reste propriétaire des fichiers, documents, éléments, données, informations, photos qui seront communiqués à client* ou à Logiclever pour les besoins de la réalisation des prestations couverts par le présent Contrat.

9.5 Il est expressément convenu entre Logiclever et société* que la rémunération correspondant à la cession des droits de propriété intellectuelle est comprise dans le prix convenu en application de l'article 6.

Article 10 - Responsabilité
10.1 société* s'engage à accomplir ses obligations de manière professionnelle et avec tout le soin requis. Il s'engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour réaliser sa mission à client*.

10.2 Dans tous les cas où la responsabilité Logiclever serait établie, quels que soient la nature, le fondement et les modalités de

l'action engagée contre lui (y compris en cas d'action d'un tiers), il est expressément entendu que (sauf faute grave ou dolosive dont la preuve serait dûment rapportée par Logiclever) la responsabilité de Logiclever au titre de ce Contrat ne pourra jamais excéder Dix mille (10.000) euros en plus de l'encours de facturation dû.

10.3 En toute hypothèse, la responsabilité de Logiclever ne saurait être engagée en cas de préjudice indirect subi par société* tel que, et sans que cette liste soit exhaustive, préjudice commercial, perte de commande, trouble commercial quelconque, perte de bénéfice ou atteinte à l'image de marque.

Article 11 - Confidentialité
Chacune des Parties s'engage à conserver strictement confidentielles toutes les informations, documents ou données, de quelque nature qu'ils soient, obtenus dans le cadre du présent Contrat et relatifs à l'autre Partie ou à son groupe (ci-après les « Informations Confidentielles »).

Sont notamment considérées comme confidentielles toutes les informations non publiques, sauf si elles ont été divulguées par la Partie émettrice sans restriction ou sont tombées dans le domaine public sans violation du Contrat. Une divulgation pourra toutefois intervenir si elle est requise par une disposition légale ou réglementaire, sous réserve d'en informer préalablement l'autre Partie.

Chaque Partie s'engage à limiter l'accès aux Informations Confidentielles aux seuls membres de son personnel, de ses sociétés affiliées, apparentées ou sous-traitants ayant besoin d'en connaître pour l'exécution du Contrat, sous réserve qu'ils soient soumis à une obligation de confidentialité équivalente.

Les Parties s'interdisent toute divulgation ou communication concernant l'existence, le contenu ou l'exécution du présent Contrat, sauf accord écrit préalable. Par dérogation, elles peuvent mentionner le nom de l'autre Partie comme référence commerciale, dans le respect des usages.

Société* ne pourra utiliser le nom, la marque ou tout signe distinctif du Client sans autorisation écrite préalable de ce dernier.

Les obligations de confidentialité resteront en vigueur pendant toute la durée du Contrat et pendant deux (2) ans après sa cessation.

Article 12 - Données client
société* ne peut se prévaloir d'un quelconque droit de propriété sur les Données Client et s'engage à ne les traiter et à y accéder que dans le cadre de l'exécution du Contrat.
Dans le cas où la Fourniture implique (i) l'accès ou le traitement de Données Client et/ou (ii) l'utilisation des Systèmes, société* s'engage à :
1) assurer la protection des Données Client et Systèmes, ainsi que des mots de passe qui peuvent lui être communiqués ;
2) empêcher l'accès aux Données Client et Systèmes par toute personne non-autorisée ;
3) fournir ou donner accès à tout moment sur demande du Client aux Données Client et Systèmes ; et
4) être responsable de tout usage des Données Client et Systèmes à des fins autres que l'exécution du Contrat.
5) reconstituer des Données Client en cas de perte ou atteinte à leur intégrité.

En cas d'accès non autorisé aux Données Client et/ou aux Systèmes et/ou de violation de mots de passe, société* en informe immédiatement le Client dès qu'il en a connaissance et prend toutes les mesures nécessaires pour y remédier dans les plus brefs délais. société* :
1) tient le Client informé au fur et à mesure des actions entreprises ;
2) s'abstient de communiquer sur l'incident sauf demande contraire du Client ; et
3) met en place des actions destinées à mettre fin à cet incident et à éviter qu'il ne se reproduise.

12.2 Gestion des demandes de tiers
société* ne pourra pas divulguer à un tiers les Données Client auxquelles il aurait accès. Si un tiers adresse à société* une demande de divulgation, ce dernier doit :

1) en informer immédiatement par écrit le Client ; et
2) s'opposer à cette demande, excepté lorsque :
a) le Client demande à société de ne pas s'y opposer ; ou
b) Cette divulgation est exigée par une décision de justice définitive ou par une loi d'ordre public.
Si cette demande fait l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire, société* fera valoir les arguments adéquats pour y faire échec.

12.3 Extraction, restitution et destruction des données client
société* s'engage à extraire, restituer ou supprimer tout ou partie des Données Client à tout moment durant le Contrat et à première demande du Client. société* ne peut en aucun cas exercer un droit quelconque de rétention sur les Données Client qui lui sont confiées au titre du Contrat.
Les Données Client dont le Client souhaite l'extraction ou la restitution, doivent lui être remises sous un format exploitable, fiable et portable au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant la demande du Client ou l'échéance ou la résiliation du Contrat, conformément aux meilleures normes en vigueur, sur tout support agréé par les Parties.

Sauf disposition contraire dans le Contrat, société* s'engage à détruire tout ou partie des Données Client :
1) sur instruction écrite du Client ; ou
2) à l'expiration ou à la résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, après restitution de celles-ci au Client, dans un délai de 30 jours calendaires suivant l'instruction écrite du Client ou la restitution des Données Client à ce dernier.

12.4 Contrôle et garde des donnees client

Engagements en matière de notification d'incidents, de conformité réglementaire (RGPD) et de destruction des données en fin de contrat.

société* doit mettre en place les moyens techniques, humains et organisationnels permettant de détecter, d'alerter, de prendre en charge et de remédier aux alertes ou aux Incidents de Cybersécurité, et notamment de signaler au Client les Incidents de Cybersécurité concernant les Données Client utilisées dans le cadre du Contrat, de réagir efficacement en fonction de la nature et gravité des incidents détectés, d'en limiter les impacts, et de résoudre rapidement et formellement tous les Incidents de Cybersécurité.

société* se conforme à toute Loi Applicable relative aux traitements des données à caractère personnel et en particulier au Règlement n° 2016/679 (RGPD). Dans le cas où société* traite des données à caractère personnel pour le compte du Client, les dispositions figurant en Annexe 6 « Données personnelles » s'appliquent.

Article 13 – Non Sollicitation
société* s'engage, pendant toute la durée du Contrat et pendant une période de six (6) mois suivant sa cessation, pour quelque cause que ce soit, à ne pas démarcher et/ou à ne pas intervenir, directement ou indirectement, au titre de prestations identiques, similaires ou connexes à celles objet du Contrat, sous quelque forme que ce soit, au bénéfice du client*, ou de toute société le contrôlant ou contrôlée par lui au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, en dehors du cadre contractuel de Logiclever.
Cette interdiction s'applique quelle que soit l'initiative de la relation, notamment lorsque celle-ci émane du client* ou d'un tiers, et indépendamment du mode d'intervention retenu, incluant notamment le recours à une autre société de conseil, une société de portage salarial, ou toute autre structure intermédiaire.
Toute modification artificielle de l'intitulé, du périmètre, de la qualification ou de l'organisation des prestations ne saurait faire échec à l'application de la présente clause.
Dans le cas où société* ne respecterait pas cet engagement, il se rendra automatiquement redevable envers Logiclever d'une indemnité fixée dès à présent à un montant égal à six (6) mois de Prestations, frais non inclus, par manquement constaté, sans préjudice de tout autre droit à indemnisation ou

réparation dont Logiclever pourrait se prévaloir.

Article 14 - Engagement en matière de responsabilité sociétale

14.1. Objectif RSE
Le Prestataire s'engage à mener ses activités de manière responsable sur les plans environnemental, social et économique. À ce titre, il s'efforce d'adopter des pratiques qui contribuent à un développement durable et respectueux des droits humains.

14.2. Respect des Normes Environnementales
Le Prestataire s'engage à minimiser son impact environnemental en adoptant des pratiques durables telles que la réduction des déchets, l'utilisation efficiente des ressources naturelles, et la mise en œuvre de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il doit également se conformer à toutes les lois et réglementations environnementales applicables.

14.3. Droits de l'Homme et Conditions de Travail
Le Prestataire garantit le respect des droits de l'homme et des conditions de travail conformes aux conventions internationales, y compris l'interdiction du travail forcé, du travail des enfants, et de toute forme de discrimination. Il s'engage à offrir un environnement de travail sûr et sain à ses employés.

14.4. Ethique des Affaires
Le Prestataire s'engage à mener ses affaires avec intégrité et transparence, en évitant toute forme de corruption, de pot-de-vin, blanchiment d'argent ou de conflit d'intérêt. Il doit mettre en place des politiques de conformité pour assurer que ses opérations respectent les lois anti-corruption en vigueur.

14.5. Non-conformité et Sanctions
En cas de non-conformité aux engagements RSE, le Client se réserve le droit de demander des actions correctives immédiates. Si la non-conformité persiste, le Client pourra appliquer des sanctions, allant de pénalités financières à la résiliation du contrat.

Article 15 - Respect de la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)

Le Prestataire s'engage à respecter la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (SSI) de Logiclever et du client, dont il reconnaît avoir pris connaissance. Cette politique s'applique à l'ensemble des prestations réalisées, qu'elles soient effectuées sur site, à distance ou en mode délégué. Le Prestataire veille à ce que ses collaborateurs intervenant dans le cadre du présent contrat appliquent rigoureusement les règles de sécurité en vigueur, notamment en matière de protection des données, de contrôle des accès, de gestion des incidents et de confidentialité. Tout manquement à ces obligations pourra entraîner des mesures correctives immédiates, voire la résiliation du contrat, sans préjudice des recours légaux éventuels.

Article 16 – Divers
16.1 Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.
Les présentes Conditions Générales annulent et remplacent toutes les conditions antérieures et prévalent sur tout autre document précédemment émis, y compris les éventuelles conditions générales d'achat du Client dont les dispositions seraient contraires.
En conséquence, le fait de signer le Contrat implique l'adhésion pleine, entière et sans réserve de société* au Contrat.

16.2 Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat sont tenues pour non valides, nulles ou non opposables ou déclarées telles par une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont néanmoins toute leur portée, sauf accord contraire intervenu entre les Parties.
En cas de difficulté d'interprétation entre l'un quelconque des titres et une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants.

16.3 Toute notification à intervenir dans le cadre du Contrat devra être effectuée par

écrit, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le Contrat le précise.
Toute modification du Contrat ne pourra intervenir que par un avenant écrit signé des Parties ou par échange de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune indication, aucun document ne pourra engendrer des obligations au titre des présentes s'il ne fait pas l'objet d'un avenant signé par les deux Parties.

16.4 Le fait, pour l'une des Parties, de ne pas se prévaloir de l'une quelconque des clauses du présent Contrat ne vaut pas renonciation pour l'avenir à l'application de ladite clause. Le fait qu'une Partie ne tire pas les conséquences d'un manquement contractuel, d'une faute, ou d'une inexécution par l'autre Partie, dans le cadre du Contrat, n'implique de sa part aucune renonciation à se prévaloir de tout manquement, faute ou inexécution, identique ou similaire, constatés ultérieurement. Toute autre modification au Contrat n'affectera pas les obligations contractuelles des Parties.

16.5 Le présent Contrat ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, du fait de société* ou de Logiclever, sans l'autorisation préalable et écrite de l'autre Partie.

16.6 Chaque Partie élit domicile à l'adresse indiquée dans les présentes. Tous les documents devront être obligatoirement envoyés, pour être valables juridiquement, au domicile élu.

Article 17 – Loi applicable et juridiction
Le présent Contrat est soumis à la loi française.
Tout litige relatif au Contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant appel en garantie ou pluralité de défendeurs.